

《【문제17.5】

<사례>

甲은 乙을 상대로 대여금 청구소송을 제기하였고, 법원은 소송 계속 중 양 당사자의 합의를 이끌어내기 위해 `화해권고결정`을 내렸다. 甲과 乙 모두 결정서를 송달받은 날로부터 2주 이내에 이의를 신청하지 않아 위 결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지게 되었다. 그런데 3개월 뒤 乙은 위 화해권고결정의 기초가 된 갑 제출의 영수증이 위조된 것임을 알게 되었다.

한편, 丙은 丁을 상대로 물품대금 지급을 구하는 `지급명령`을 신청하였고, 丁이 이의를 제기하지 않아 지급명령이 확정되었다. 그러나 이후 丁은 丙이 지급명령 신청 당시 丁의 주소를 허위로 기재하여 송달받지 못하게 함으로써 방어할 기회를 박탈당했다는 사실을 깨달았다. 丁은 이미 확정된 지급명령의 효력을 제거하고자 한다.

또한, 소송법상 `조정`이 성립하여 조정조서가 작성된 경우에도 당사자 일방이 조정 성립 과정에 중대한 절차적 하자가 있음을 이유로 그 효력을 다투려 하고 있다. 이들은 모두 일반적인 재심의 소가 아닌 `준재심`의 방법으로 구제받을 수 있는지 의문이다.

(물음1) 확정된 화해권고결정에 대하여 乙이 취할 수 있는 불복 방법인 `준재심의 소`의 요건을 민사소송법 제461조와 관련하여 기술하고, 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 정도까지 준용되는지 그 범위에 대하여 설명하시오.》

<문제17.5의 물음1> 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲과 乙은 이의 없이 확정되어 확정판결과 동일한 효력이 발생한 화해권고결정의 기초가 된 영수증이 위조된 사실을 뒤늦게 알게 되어 그 효력을 다투려는 상황이다. 쟁점으로 <확정된 화해권고결정에 대하여 민사소송법 제461조에 따른 준재심의 소가 허용되는 요건과 재심의 소에 관한 규정이 준재심 절차에 어느 범위까지 준용되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 확정된 화해권고결정에 대한 준재심의 소의 요건과 재심 규정의 준용 범위를 설명한다.

II. 준재심의 소의 의의 및 대상

1. 제도의 의의

- 준재심이란 확정판결이 아님에도 불구하고 그와 동일한 효력을 가지는 조서(재판상 화해, 조정조서 등)나 결정 등에 재심사유에 해당하는 하자가 있는 경우, 그 효력을 배제하기 위해 제기하는 비상구제수단이다.

2. 대상 [민사소송법 제461조]

(1) 제461조 본문

- 조서가 확정판결과 동일한 효력을 가지는 경우로서 재판상 화해조서, 청구의 포기·인낙조서가 대표적이다.

(2) 제461조 단서

- 확정판결과 동일한 효력을 가지는 결정이나 명령이 이에 해당한다. 사안의 화해권고결정은 "민사소송법 제231조"에 의해 확정판결과 동일한 효력을 가지므로 준재심의 대상이 된다.

III. 준재심의 소의 요건

1. 주관적 요건

(1) 당사자 적격

- 준재심 대상인 결정이나 조서의 당사자 또는 그 승계인이 신청할 수 있다. 사안에서는 화해권고결정의 당사자인 乙이 원고가 된다.

(2) 상대방

- 해당 절차의 상대방 당사자(사안의 甲)를 피고로 하여 제기해야 한다.

2. 객관적 요건

(1) 준재심 사유의 존재

- "민사소송법 제451조 제1항" 각 호에서 정한 재심사유가 존재해야 한다. 사안의 경우 증거가 된 문서가 위조된 것은 "제451조 제1항 제6호"의 사유에 해당한다. 다만, 문서 위조를 이유로 할 때는 원칙적으로 처벌받을 확정판결이 있어야 하나, 사안처럼 증거 흠결로 확정판결을 얻을 수 없는 때에는 "제452조"에 의해 위조 사실을 증명하여 제기할 수 있다.

(2) 대상의 확정

- 화해권고결정의 경우 이의신청 기간이 경과하여 확정판결과 동일한 효력을 갖춘 상태여야 한다.

3. 절차적 요건

(1) 제소기간

- 재심과 마찬가지로 준재심 사유를 안 날로부터 30일 이내, 결정이 확정된 날로부터 5년 이내에 제기해야 한다. 乙은 위조 사실을 안 날로부터 30일 이내에 소를 제기해야 한다.

(2) 관할법원

- 해당 결정이나 조서가 성립한 법원의 전속관할에 속한다.

IV. 재심 규정의 준용 범위

1. 준용의 원칙

- "민사소송법 제461조"는 "제451조" 내지 "제460조"의 규정을 준용한다고 명시하고 있다. 따라서 재심의 절차, 재심사유, 기간, 심리 방식 등은 준재심 절차에 원칙적으로 그대로 적용된다.

2. 준용의 구체적 내용

(1) 재심사유의 준용

- "민사소송법 제451조 제1항 각 호"의 사유가 그대로 준재심 사유가 된다. 따라서 조서의 내용 자체가 허위이거나 절차상 중대한 하자가 있는 경우 등이 포함된다.

(2) 재심제기기간의 준용

- "민사소송법 제456조"의 기간 규정이 적용된다. 불변기간인 30일의 제척기간과 5년의 장기 제척기간이 적용되나, 상소의 효력이 있는 하자가 있는 경우 등 특정 사유에 대해서는 5년의 제한이 적용되지 않는다.

(3) 심리 및 재판 절차의 준용

- 재심의 소제기 방식, 재심개시절차와 본안심리의 2단계 구성, 판결의 형식 등이 준용된다.

3. 준용의 한계

- 준재심은 판결이 아닌 조서나 결정을 대상으로 하므로, 판결의 속성을 전제로 하는 규정은 성질상 준용되지 않거나 변형되어 적용된다. 예를 들어, 재심대상판결이 취소되면 전소송이 부활하여 다시 심리하지만, 화해조서에 대한 준재심이 인용되어 조서가 취소되면 화해 성립 전의 소송상태로 복귀하게 된다.

V. 사안의 적용

1. 乙의 구제수단

- 乙은 "민사소송법 제461조"에 따라 준재심의 소를 제기할 수 있다. 화해권고결정은 확정판결과 동일한 효력을 가지며, 乙이 주장하는 영수증 위조는 "민사소송법 제451조 제1항 제6호"의 재심사유에 해당하기 때문이다.

2. 절차적 준수사항

- 乙은 영수증이 위조되었다는 사실을 안 날로부터 30일 이내에 화해권고결정을 내린 법원에 준재심의 소를 제기해야 한다. 재심 규정이 준용되므로, 乙은 위조 사실을 증명하는 자료를 첨부하여 소를 제기해야 하며 법원은 1단계로 준재심 사유 유무를 심사한 후 본안을 심리하게 된다.

VI. 결론

- 확정된 화해권고결정의 효력을 다투기 위해 乙은 준재심의 소를 제기해야 한다. 이는 "민사소송법 제461조"에 근거하며, 재심에 관한 제반 규정(사유, 기간, 심리절차 등)이 원칙적으로 준용된다. 다만, 준재심 인용 시에는 판결의 취소와 달리 당해 사건이 화해권고결정 전의 소송계속 상태로 복귀한다는 점에서 실무적 차이가 존재한다.